

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6748/2539

นายสมไทย จตุวัฒน์
นายประจวบ กिरสว่างพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 144 วรรคสอง, มาตรา 453

ขณะทำสัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์และ ม.ได้มีบ้านปลูกอยู่บนที่ดิน
เรียบร้อยแล้ว การที่โจทก์และ ม.จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่เฉพาะที่ดินเพราะ
ตามสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับเดิมที่กำหนดระหว่าง พ.กับโจทก์และ ส.ได้ระบุว่า มีการ
ซื้อขายเฉพาะที่ดิน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย แต่เมื่อบ้านเป็นส่วนควบของที่ดิน เมื่อ
ม.จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว ม.ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบ้านซึ่งเป็นส่วน
ควบของที่ดินนั้นด้วยตาม ป.พ.พ.มาตรา 144วรรคสอง มิใช่โจทก์

ขณะทำสัญญาจะซื้อขายระหว่างโจทก์และ ม.ได้มีบ้านปลูกอยู่บนที่ดิน
เรียบร้อยแล้ว การที่โจทก์และ ม.จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่เฉพาะที่ดินเพราะ
ตามสัญญาซื้อขายที่ดินฉบับเดิมที่กำหนดระหว่าง พ.กับโจทก์และ ส.ได้ระบุว่า มีการ
ซื้อขายเฉพาะที่ดิน ไม่รวมสิ่งปลูกสร้างด้วย แต่เมื่อบ้านเป็นส่วนควบของที่ดิน เมื่อ
ม.จดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินไปแล้ว ม.ย่อมมีกรรมสิทธิ์ในบ้านซึ่งเป็นส่วน
ควบของที่ดินนั้นด้วยตาม ป.พ.พ.มาตรา 144วรรคสอง มิใช่โจทก์

(อูระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ขพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลแพ่ง - นายกิจชัย จิตธารารักษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายวิเชียร ธารีบุญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ